

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUTENG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Haryanto bin M. Amin, Tempat tanggal lahir : Ruteng, 05 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penjual Ayam, yang bertempat tinggal di Mena, RT 015 RW 002, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nurul Fitriyah binti Warisono, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 13 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sales Kalbe Nutritional, yang bertempat tinggal di Mena, RT 015 RW 002, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Rtg telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0284/054/VIII/2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus *Jejaka* dan Termohon berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Perumnas selama 2 tahun 5 bulan kemudian pada tanggal 6 Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon yang berada di Jalan Cuncalawar sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Jalan Mena, RT 015 RW 002, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak tanggal 23 Juni 2023 yang disebabkan oleh:
 - 1) Termohon tidak mengikuti perkataan Pemohon untuk mengikuti program kehamilan
 - 2) Termohon tidak perhatian kepada Pemohon
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2023 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar memperlmasalahkan tentang program kehamilan yang dimana Pemohon meminta kepada Termohon untuk resig dan fokus untuk mengikuti program kehamilan namun Termohon menolak dengan alasan apabila Termohon resig Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ruteng cq. Hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin terhadap Pemohon (Haryanto bin M. Amin) untuk mengucapkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nurul Fitriyah binti Warisono) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Rofi' Almuhtlis, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya

perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan Pemohon pada angka 1, 2,3,4, adalah benar
2. Bahwa Pada angka 5 awal permasalahan terjadi tanggal 23 juni 2023 tidak benar yang benar adalah sejak 2 tahun terakhir ada masalah rumah tangga
 - 1.benar Termohon tidak mau mengikuti perkataan pemohon mengikuti program kehamilan tidak benar yang benar adalah Termohon siap mengikuti program kehamilan setelah siap biaya dan sudah ada rumah.
 - 2 Tidak benar
- 3 . pada poin 6 benar ada pertengkaran, tetapi program kehamilan Termohon mau punya rumah dulu baru mau mengikuti program kehamilan.
- 4 . pada poin 7 benar sudah pernah dilakukan upaya dari pihak keluarga
- 5 . pada poin 8 benar Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon
- 6 . pada poin 9 adalah benar
- 7 . pada poin 10 untuk nafkah iddah dan mut ah diserahkan ke Pemohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Agama Ruteng berkenan memutuskan:

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Ruteng dan Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tetrtulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang isi pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonsvensinya;

1. Pemberian iddah sebesar satu (1) juta rupiah setiap bulan, berjumlah tiga (3) juta selama 3 bulan.
 2. Pemohon sanggup memberikan mut ah berupa uang sebesar satu juta rupiah kepada Termohon;.
 3. Pemohon tetap pada dalil permohonannya kemudian untuk iddah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar satu juta rupiah perbulan dalam jangka waktu tiga bulan dan untuk mut ah Pemohon memberi uang untuk Termohon satu juta rupiah dan semuanya menjadi empat juta rupiah
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Pemohon mohon hormat kepada Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon:

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Ruteng dan Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulisnya yang telah disampaikan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Pemohon bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/054/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Aminah binti M. Said, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Begawan Desa Sartar Tacik Kecamatan Langke

Rembong, Kabupaten Manggarai, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah sewa sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2 tahun terakhir mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
- Bahwa Saksi menegetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terkait soal program anak, Pemohon ingin cepat memiliki anak, sedangkan Termohon berkeinginan program anak setelah ada biaya dan memiliki rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan termohon dan kemudian tinggal di rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah penjual ayam, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya bersikukuh untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: Junaidin bin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Cuncalawar Desa Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah sewa sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2 tahun terakhir mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
- Bahwa Saksi menegetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terkait soal program anak, Pemohon ingin cepat memiliki anak, sedangkan Termohon berkeinginan program anak setelah ada biaya dan memiliki rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan termohon dan kemudian tinggal di rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah penjual ayam, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi mendengar pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya bersikukuh untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon melalui Hakim, namun Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti padahal telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/054/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 1huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Rofi' Almuhtasim, SHI., Hakim Pengadilan Agama Ruteng, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, dimana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terutama yakni mengakui ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak 2 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.1 berupa bukti Fotokopi KTP adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai “probationis causa” dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.2 berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai “probationis causa” dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285R.Bg., alat bukti tertulis

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada 20 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu disebabkan terkait soal program anak, Pemohon ingin cepat memiliki anak, sedangkan Termohon berkeinginan program anak setelah ada biaya dan memiliki rumah;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di tempat orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sampai sekarang sekitar 3 bulan, antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual ayam;
7. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai satu orang anak, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar yang terkait soal program anak, Pemohon ingin cepat memiliki anak, sedangkan Termohon berkeinginan program anak setelah ada biaya dan memiliki rumah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut memicu pertengkaran antara keduanya mengakibatkan rumah tangga retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **ketujuh** Pemohon dan Termohon sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi

tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah terkait soal program anak, Pemohon ingin cepat memiliki anak, sedangkan Termohon berkeinginan program anak setelah ada biaya dan memiliki rumah. Oleh karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, khusus dalam perkara ini di mana antara Pemohon dan termohon tidak memiliki kesamaan keinginan dan kesamaan pemahaman satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi pisahnya Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yakni 3 bulan tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, dan dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Ruteng, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan

dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz” serta berdasarkan ketentuan pasal Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan didepan persidangan Pemohon sebagai suami yang bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;-

Menimbang bahwa terkait dengan nafkah iddah, Termohon menyerahkan sepenuhnya pada kesanggupan dan keikhlasan Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan nafkah iddah, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga total menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Tentang mut’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”*. -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Menimbang bahwa terkait dengan mut'ah, Termohon menyerahkan sepenuhnya pada kesanggupan dan keikhlasan Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan nafkah iddah, Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar 1 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon patut dan mampu dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1, oleh karena beban kewajiban yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah, merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan dikabulkannya permohonan izin mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap . Selanjutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Haryanto bin M. Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Fitriyah binti Warisono**) di depan Sidang Pengadilan agama Ruteng;
3. Menghukum Pemohon (**Haryanto bin M. Amin**) membayar kepada (**Nurul Fitriyah binti Warisono**) berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah sebagaimana yang tertuang dalam diktum angka 3 sebelum diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Mahmud.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Mahmud, S.H.,

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : 30.000,00

	b. Panggilan Pertama	: 20.000,00
	c. Redaksi	: 10.000,00
2.	Biaya Proses	: 100.000,00
3.	Panggilan	: 141.000,00
	Meterai	: 10.000,00
Jumlah:		Rp.811.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

